

AUDITORÍA DEL CONTRATO DE MATRÍCULA — DOCTRINA VIGENTE vs TEXTO FIRMADO

25/09/2026 · Documento de trabajo para el abogado · Análisis y redacción, NO asesoría legal

> *Qué es esto:* el contraste punto por punto entre la doctrina operativa que gerencia fijó entre julio y el 25/09/2026 y los dos contratos que existen hoy (el de 24 cláusulas que se firma en sede y el borrador de 31 que quedó en remejo). Incluye texto propuesto para cada hueco, para que el abogado revise redacción y legalidad, no para que redacte de cero.

> **Fuentes leídas:** contrato de 24 (PDF firmado), borrador de 31, CONTRATO_24_CAMBIOS_PROPUESTOS (07/07), ANEXO_GARANTIA_HEIU v2.2, RECIBO_SEPARACION_CUPO, PAGARE_Y CARTA v2 (VoBo 06/09), ANEXO_PLAN_DE_PAGOS, POLITICA_APLAZAMIENTOS, POLITICA_RECUPERACION_FINAL, ACUERDO_RECUPERACION_ASISTENCIA, PAZ_Y_SALVO_CIERRE_CONTRATO, CHECKLIST_MATRICULA, FONDO_BECAS_REGLAMENTO v3, TARJETA_BECAS_ASESORA, CONDICIONES_ECONOMICAS_CERRADORA, AUTORIZACION_IMAGEN, PROTOCOLO_COBRANZA.

1. RESUMEN EJECUTIVO

- 1. Base recomendada para el abogado: el borrador de 31 cláusulas, no el de 24.
- 2. El de 31 ya resolvió lo que más duele: financiación directa real, pagaré, incapacidades con requisitos verificables, certificados condicionados a paz y salvo, régimen sabatino, disciplina y conducta.
- 3. Contra la doctrina, el de 24 deja **14 puntos en FALTA y 7 en PARCIAL** (de 22); el de 31 deja **7 en FALTA y 14 en PARCIAL**. La distancia a un contrato utilizable es la mitad.
- 4. El de 24 tiene un defecto que obliga a actuar antes que cualquier otra cosa: la **cláusula 18 pacta intereses del 1,8% DIARIO** (del orden de 657% efectivo anual), muy por encima de cualquier tasa admisible. Mientras se siga firmando, cada matrícula reproduce ese pacto.
- 5. El de 24 tampoco tiene **ninguna** cláusula de beca, de abono, de retracto, de garantía, de portafolio de video ni de reporte a centrales de riesgo: todo el modelo comercial de 2026 opera hoy sin piso contractual.
- 6. El de 31, en cambio, tiene tres vicios de fondo que hay que operar ANTES de entregarlo: su **cláusula 27 retiene el abono en su totalidad** y niega el retracto (choca de frente con la Ley 1480 de 2011 y con el recibo de separación que ya se firma); su **cláusula 21 está redactada sobre "patrocinio/patrocinador"**, término retirado por decisión de gerencia; y su **cláusula 20 admite paquetes a menores de 18 años** sin firma de representante legal.
- 7. Ninguno de los dos incorpora el Anexo de Garantía. El anexo se autodeclara prevalente, pero si el contrato no lo menciona, queda como documento suelto frente a una cláusula que niega toda devolución.
- 8. Falta crítica transversal: **la autorización de reporte a centrales de riesgo no existe** — ni como cláusula, ni como plantilla en el repositorio — y el protocolo de cobranza ya la presume firmada.
- 9. Recomendación de trámite: una sola pasada del abogado sobre el de 31 con las 21 propuestas de la sección 4 incorporadas, y **suspensión inmediata de la firma de la cláusula 18 del de 24** (se puede tachar e inicializar en sede como medida puente mientras sale la versión nueva).
- 10. El paquete de matrícula debe cerrar con 13 documentos (sección 6); hoy faltan 4 por crear.

2. TABLA 1 — DOCTRINA vs CONTRATO DE 24 CLÁUSULAS (el que se firma hoy)

Punto	Estado	Cláusula	Nota
---	---	---	---
a)	Separación digital y formalización en sede	FALTA	— Nada sobre abono, cuentas oficiales, mensaje de datos ni congelamiento de 7 días. La cláusula 22 (plan de ahorro) toca prepago pero con reglas distintas.
b)	Retracto 5 días hábiles y saldo a favor 12 meses	FALTA	— El contrato no menciona el retracto. El único documento que lo reconoce es el recibo de separación, que se firma antes y no se ratifica en el contrato.
c)	Cesantías y crédito de terceros como contado; tarjeta con recargo	PARCIAL	19 y encabezado El formulario tiene casilla CESANTÍA y PLAN DE AHORRO, y la 19 remite a políticas de la financiera. Sin plazo de 10 días hábiles, sin efecto de contado, sin tarjeta ni recargo.
d)	Efectivo solo en sede; pagos solo a cuentas oficiales	FALTA	20 (parcial) Solo exige factura para reclamar. No prohíbe pagos a cuentas personales.
e)	Crédito directo 1,9% mensual, inicial 20%, máximo de cuotas, pagaré	FALTA y CONTRADICE	18 Dice que NO se ofrecen cuotas y pacta 1,8% DIARIO. Contradice la práctica real, el pagaré aprobado y el anexo de plan de pagos.
f)	Fondo de Becas	FALTA	— Cero cláusulas de beca, siendo la beca el eje del cierre comercial.
g)	Garantía de aprendizaje (anexo v2.2)	FALTA	— No se incorpora el anexo. La cláusula 16 niega toda devolución, sin excepción que abra paso al anexo.
h)	Portafolio de video diario	FALTA	— No hay obligación de grabar y enviar, ni autorización de conservación como evidencia académica.
i)	No hay aplazamientos ni congelamientos	CUBIERTO	16 Redacción clara y suficiente; es la que cita la política de aplazamientos.
j)	Recuperación del final con costo, un reintento, evaluador externo	PARCIAL	8.B Solo dice que el nivel reprobado se paga al precio vigente. No existe supletorio, ni evaluador externo, ni paquete de recuperación, ni límite de un intento.
k)	Retiro tras el retracto, tarifas individuales, paz y salvo	PARCIAL	8.C, 12, 16, 17 Hay pérdida de cursos y no devolución, pero no hay liquidación a tarifa individual, ni acta de paz y salvo, ni anulación del pagaré.
l)	Asistencia máximo 20%, acuerdo de recuperación, sabatinos	PARCIAL	12, 13, 8.D El 20% está. Falta la vía del acuerdo de recuperación, el horario sabatino y el tope de recuperaciones por mes.
m)	Autorización previa de reporte a centrales (Ley 1266 de 2008)	FALTA	— No existe ni en el contrato ni en anexo. Sin ella no se puede reportar y el protocolo de cobranza queda sin sustento.
n)	Grupos 12 a 16, jornadas fijas, qué pasa si el grupo no abre	PARCIAL	10, 11, 3 Mínimo y máximo están (duplicados). No hay jornadas fijas, ni opciones del estudiante si el grupo no abre; y la 8.C sí admite cambio de horario pagando excedente.

- | o) Edades: 17 entre semana, 12 sabatino con acudiente | FALTA | — | Solo hay un campo "Edad" en el formulario. Ninguna regla, ninguna firma de representante legal. |
- | p) Módulo de Graduación y Refuerzo PRO | FALTA | — | Se vende en campaña y no existe en el contrato, ni con sus límites (no garantiza plaza, visa ni empleo). |
- | q) Programa ARRANQUE A1+A2 | FALTA | — | Precio de lanzamiento, 20 cupos y tarifa del cupo 21 en adelante viven solo en material comercial. |
- | r) Programa de Continuidad post-B1 | FALTA | — | Sin cláusula que aclare que no es nivel y no certifica B2: es el reclamo tipo "pagué B2". |
- | s) Sabatino por nivel individual y sin beca | FALTA | — | No hay régimen sabatino en el contrato de 24. |
- | t) Imagen y habeas data cubriendo portafolio y testimonios | PARCIAL | 23, 24 | Cubre publicidad y tratamiento de datos en abstracto. No cubre conservación del portafolio, testimonios, revocatoria ni derechos de autor del estudiante. |
- | u) Evaluaciones: solo las comunica coordinación | FALTA | — | Regla operativa firme, sin reflejo contractual. |
- | v) No se prometen profesores nativos | PARCIAL | 3 | Dice que no hay cambio de profesor, pero no descarta promesas sobre nacionalidad ni características del equipo. |

Cierre tabla 1: 14 FALTA · 7 PARCIAL · 1 CUBIERTO.

3. TABLA 2 — DOCTRINA vs BORRADOR DE 31 CLÁUSULAS

- | Punto | Estado | Cláusula | Nota |
|-------|---|----------------------|---|
| a) | Separación digital y formalización en sede | PARCIAL | 16, 27 Habla de "reserva de cupo" e inicial del 10% en 8 días, y de abono antes de iniciar. Sin mensaje de datos, sin 7 días de congelamiento, sin firma en sede como acto de formalización. |
| b) | Retracto 5 días hábiles y saldo a favor 12 meses | FALTA y CONTRADICE | 27 "El valor abonado será retenido en su totalidad... sin derecho a devolución": niega el retracto legal y contradice el recibo de separación vigente. Es la cláusula más expuesta del borrador. |
| c) | Cesantías y crédito de terceros como contado; tarjeta con recargo | PARCIAL | 17 Solo dice que las obligaciones con la financiera se rigen por sus políticas. Falta el efecto de contado, el plazo de 10 días hábiles, cesantías y el recargo de tarjeta. |
| d) | Efectivo solo en sede; pagos solo a cuentas oficiales | FALTA | 18 (parcial) Igual que el de 24: solo factura para reclamos. |
| e) | Crédito directo: 1,9% mensual, inicial 20%, máximo de cuotas | PARCIAL | 16 Buen esqueleto (pagaré, mora a tasa legal, aceleración implícita), pero inicial 10% en lugar de 20%, tasa remuneratoria sin definir, sin regla de máximo de cuotas, y sin exigir carta de instrucciones ni anexo de plan de pagos. Además fija cifras de mora (1.91% / 25.52% EA) que envejecen. |
| f) | Fondo de Becas | PARCIAL y CONTRADICE | 21 La estructura de condiciones y pérdida es utilizable, pero está escrita sobre "patrocinio/patrocinador". No remite al Reglamento del Fondo, no tiene vigencia de 72 horas, ni convenio de caja de compensación, ni regla de no acumulación. |
| g) | Garantía de aprendizaje (anexo v2.2) | FALTA | — No se incorpora; y las cláusulas 14 y 27 niegan devolución en términos absolutos. |
| h) | Portafolio de video diario | PARCIAL | 28, 26 La 28 obliga a trabajo autónomo genérico y la 26 autoriza uso publicitario. Ninguna crea la obligación de grabar y enviar, ni la conservación como evidencia. |
| i) | No hay aplazamientos ni congelamientos | CUBIERTO | 14 Mejor redactada que en el de 24: enumera los motivos que no cuentan. |
| j) | Recuperación del final con costo, un reintento, evaluador externo | PARCIAL | 7.B, 29 Ya existe el supletorio con costo y la repetición del nivel. Falta evaluador externo, el contenido del paquete (3 sesiones y 1 reintento), el límite de un intento por escrito y la gratuidad por garantía. |
| k) | Retiro tras el retracto, tarifas individuales, paz y salvo | PARCIAL | 7.C, 14, 15, 27 Está la indivisibilidad de hecho y la no devolución, pero no la liquidación a tarifas individuales, ni el paz y salvo, ni la anulación del pagaré. |
| l) | Asistencia máximo 20%, acuerdo de recuperación, sabatinos | PARCIAL | 10, 11 El 20% y la recuperación con aviso previo están. Falta el acuerdo de recuperación como vía única, el horario sabatino y el tope de dos por mes. |
| m) | Autorización previa de reporte a centrales (Ley 1266 de 2008) | PARCIAL | 16 Dice que el estudiante "deberá firmar" una autorización, pero no la otorga ni cita la Ley 1266 de 2008, ni el aviso previo. Una obligación de firmar no es una autorización. |
| n) | Grupos 12 a 16, jornadas fijas, qué pasa si el grupo no abre | PARCIAL | 9, 3, 23 La 23 traslada al estudiante todo el riesgo de que el grupo no abra y le mantiene las obligaciones de pago, sin darle ninguna opción. Es un punto de exposición frente al consumidor. |
| o) | Edades: 17 entre semana, 12 sabatino con acudiente | PARCIAL y CONTRADICE | 20 Admite expresamente paquetes a menores de 18 entre semana, sin exigir firma del representante legal; y no abre el sabatino desde los 12. |
| p) | Módulo de Graduación y Refuerzo PRO | FALTA | 24 (ajena) La 24 regula Gringo Night y refuerzos, no los módulos de graduación. |
| q) | Programa ARRANQUE A1+A2 | FALTA | — Igual que en el de 24. |
| r) | Programa de Continuidad post-B1 | FALTA | — Igual que en el de 24. |
| s) | Sabatino por nivel individual y sin beca | PARCIAL | 20 Está "un nivel a la vez, sin paquetes". Falta la exclusión de beca y el precio según forma de pago. |
| t) | Imagen y habeas data cubriendo portafolio y testimonios | PARCIAL | 25, 26, 31.B La 31.B agrega uso anónimo de datos académicos y la encuesta de egreso. Falta portafolio, testimonio nominado, revocatoria y derechos de autor del estudiante. |
| u) | Evaluaciones: solo las comunica coordinación | FALTA | — Y la 22.C y la 30.B empeoran el punto: dejan que la conducta "afecte la evaluación", mezclando disciplina con nota. |
| v) | No se prometen profesores nativos | PARCIAL | 3 Igual que el de 24. |

Cierre tabla 2: 7 FALTA · 14 PARCIAL · 1 CUBIERTO.

4. CLÁUSULAS PROPUESTAS (sobre el borrador de 31 como base)

> Numeradas P1 a P21. Cada una cubre un punto de doctrina en FALTA o PARCIAL. Donde la propuesta reemplaza texto existente del borrador, se indica. Se citan únicamente Ley 1480 de 2011, Ley 527 de 1999, Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012 y Ley 23 de 1982.

CIRUGÍAS PREVIAS (antes de cualquier otra cosa)

- **Eliminar la cláusula 27 del borrador** y sustituirla por P2. Tal como está, niega un derecho legal del consumidor.
 - **Reescribir la cláusula 21** con P6: la palabra "patrocinio" y toda referencia a un patrocinador salen del contrato.
 - **Reescribir la cláusula 20** con P14 y P18.
 - **Reescribir la cláusula 16** con P5 y P12, retirando las cifras de tasa (envejecen) y subiendo la inicial del 10% al 20%.
 - **Reescribir la cláusula 23** con P13: el estudiante debe tener salida si el grupo no abre.
 - **Alinear la cláusula 8** (clases privadas): el borrador dice 20 horas mínimo, el contrato de 24 dice 30 y el material comercial vende por hora. Gerencia define la cifra única.
-

P1 — SEPARACIÓN DE CUPO Y FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA *(punto a)*

La matrícula se perfecciona en dos momentos. (i) **SEPARACIÓN DE CUPO**: con el abono de TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000) consignado en las cuentas bancarias oficiales de GLOBAL TEACHER S.A.S., el envío del comprobante de pago y de la copia del documento de identidad del ESTUDIANTE, y la aceptación escrita del RECIBO Y ACUERDO DE SEPARACIÓN DE CUPO, la cual podrá otorgarse por mensaje de datos (correo electrónico o mensajería instantánea) con plena validez y fuerza probatoria conforme a la Ley 527 de 1999. El abono separa el cupo del ESTUDIANTE en el programa y la cohorte indicados y congela el precio y las condiciones ofrecidas por SIETE (7) DÍAS CALENDARIO. (ii) **FORMALIZACIÓN**: la matrícula queda formalizada con la firma del presente contrato y de sus anexos en la sede de la academia, a más tardar el primer día de clases de la cohorte contratada. La separación de cupo no constituye matrícula; vencido el plazo indicado sin formalización, la academia queda liberada de reservar el cupo y el precio, y el abono se rige por la cláusula siguiente.

P2 — DERECHO DE RETRACTO Y DESTINO DEL ABONO *(punto b; reemplaza la cláusula 27 del borrador)*

El ESTUDIANTE podrá ejercer el derecho de retracto dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al pago, en los términos de la Ley 1480 de 2011, comunicándolo por escrito a la academia; en tal caso la academia devolverá la totalidad de las sumas abonadas dentro del término legal, sin retención alguna. Vencido el término de retracto y antes del inicio de clases, el abono NO se devuelve en dinero y queda a favor del ESTUDIANTE como SALDO A FAVOR aplicable a cualquier programa de la academia, con vigencia de DOCE (12) MESES contados desde la fecha del abono. Iniciadas las clases, el retiro se liquida conforme a la cláusula de retiro y liquidación (P10). El ESTUDIANTE declara que estas condiciones le fueron informadas antes de realizar cualquier pago.

P3 — PAGOS DE CONTADO: CESANTÍAS, CRÉDITO DE TERCEROS Y TARJETA DE CRÉDITO *(punto c)*

Se entienden como pago DE CONTADO para todos los efectos de este contrato, incluida la tarifa aplicable: (a) la transferencia, el efectivo y el débito; (b) el cheque de cesantías; (c) el crédito otorgado al ESTUDIANTE por una cooperativa, banco o entidad financiera cuyo desembolso se efectúe directamente a la academia; y (d) el pago con tarjeta de crédito, el cual causa un recargo del CINCO POR CIENTO (5%) sobre el valor del programa, correspondiente al costo de la transacción, informado al ESTUDIANTE antes de la firma. En los casos (b) y (c), el cheque o el desembolso debe recibirse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la separación del cupo y, en todo caso, antes del inicio de clases; si no se recibe en ese plazo, el ESTUDIANTE podrá pagar por otro medio a la tarifa que corresponda a esa forma de pago, o su abono quedará como saldo a favor conforme a P2. Las obligaciones que el ESTUDIANTE adquiera con la entidad financiera o la cooperativa son ajenas a la academia, que no interviene en su trámite, aprobación ni cobro.

P4 — MEDIOS DE PAGO AUTORIZADOS *(punto d)*

Todo pago derivado de este contrato se efectúa exclusivamente en las cuentas bancarias oficiales de GLOBAL TEACHER S.A.S. informadas por escrito al ESTUDIANTE. El pago en efectivo se recibe únicamente en la sede de la academia, en recepción y contra recibo oficial. La academia no reconoce como válido ningún pago realizado a cuentas personales de funcionarios, asesores comerciales o terceros, ni por canales distintos a los aquí señalados. Solo se atenderán reclamaciones de pago acreditadas con el recibo o la factura oficial de la academia, que el ESTUDIANTE debe exigir y conservar.

P5 — CRÉDITO DIRECTO DE LA ACADEMIA *(punto e; reemplaza la cláusula 16 del borrador)*

La academia podrá otorgar crédito directo, sujeto a estudio y aprobación, en las siguientes condiciones: (i) cuota inicial no inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del programa, pagadera dentro de los tres (3) días siguientes a la firma, a la cual se imputa el abono de separación de cupo; (ii) el saldo se paga en el número de cuotas mensuales pactado en el ANEXO DE PLAN DE PAGOS, que en ningún caso excede la duración del programa contratado, de manera que el ESTUDIANTE termina de pagar antes de terminar el programa; (iii) el saldo insoluto causa intereses remuneratorios del UNO PUNTO NUEVE POR CIENTO (1,9%) MENSUAL, sin que en ningún caso puedan exceder la tasa máxima legal permitida; (iv) la mora de cualquier cuota causa intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente certificada por la autoridad competente, liquidados sobre el capital insoluto y por el tiempo que dure la mora, y faculta a la academia para declarar vencido el plazo de la totalidad de la obligación; (v) el otorgamiento del crédito directo requiere la suscripción del PAGARÉ con su CARTA DE INSTRUCCIONES y del ANEXO DE PLAN DE PAGOS, documentos que hacen parte integral de este contrato y de los cuales el ESTUDIANTE recibe copia. Queda sin efecto cualquier estipulación de este contrato o de documentos anteriores que pacte intereses en términos diarios o superiores a la tasa máxima legal.

P6 — FONDO DE BECAS HEIUI *(punto f; reemplaza la cláusula 21 del borrador)*

Si el ESTUDIANTE resulta beneficiario del FONDO DE BECAS HEIUI, el porcentaje otorgado se registra en este contrato y en la Carta de Aprobación del Fondo, y se rige íntegramente por el REGLAMENTO DEL FONDO, del cual el ESTUDIANTE declara recibir copia y conocer su contenido. La beca es un subsidio institucional con recursos de la propia academia, administrado y auditado por su contaduría; no constituye patrocinio de terceros ni descuento comercial, y ningún funcionario tiene facultad individual para otorgarla, modificarla o restituirla por fuera del Reglamento. El porcentaje depende del perfil acreditado por el ESTUDIANTE y del programa y forma de pago contratados. Los beneficios, convenios y promociones no son acumulables: se aplica únicamente el más favorable. El afiliado vigente a la caja de compensación con la que exista convenio accede al beneficio previsto en el Reglamento, acreditando su afiliación con carné o certificado. La beca aprobada tiene una vigencia de SETENTA Y DOS (72) HORAS desde su comunicación escrita, salvo que medie abono de separación de cupo, caso en el cual rige el plazo de P1. La beca se suspende, y las cuotas siguientes se liquidan a tarifa plena, cuando el ESTUDIANTE incurra en mora o incumpla las condiciones de permanencia del Reglamento, con la única opción de recuperación allí prevista.

P7 — GARANTÍA DE APRENDIZAJE *(punto g)*

Este contrato incorpora como parte integral el ANEXO DE GARANTÍA HEIUI DE APRENDIZAJE, que el ESTUDIANTE suscribe en el mismo acto y del cual recibe copia. Dicho anexo establece las condiciones verificables a cargo del ESTUDIANTE (asistencia mínima, cumplimiento de tareas incluido el portafolio de video, y presentación de todas las evaluaciones del nivel), la forma de medir el aprendizaje sobre el conjunto del expediente académico, la verificación adicional con evaluador externo y los dos efectos de la garantía: la devolución del valor pagado por el nivel cursado, o el refuerzo con un reintento del examen final sin costo. En los supuestos expresamente descritos en el anexo, este PREVALECE sobre las cláusulas de este contrato que limitan o excluyen devoluciones de dinero. La garantía se evalúa nivel por nivel, con la evaluación de entrada y de salida de cada uno; la aprobación de un nivel constituye prueba del aprendizaje de ese nivel y agota la garantía respecto de él.

P8 — PORTAFOLIO DIARIO DE VIDEO *(punto h)*

El ESTUDIANTE se obliga a grabar y ENVIAR a la academia el portafolio diario de videos de práctica oral, en los plazos y con las duraciones mínimas por nivel fijados por la academia e indicados en el Anexo de Garantía. Este portafolio hace parte de las tareas del programa y constituye evidencia del avance del ESTUDIANTE. El ESTUDIANTE autoriza a la academia a recibir, almacenar y conservar dichas grabaciones como parte de su expediente académico, y a usarlas exclusivamente con fines de evaluación, verificación del aprendizaje, soporte de la garantía y atención de reclamaciones, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la política de tratamiento de datos de la academia. El uso publicitario de ese material requiere la autorización separada de uso de imagen y testimonio. Los derechos de autor del ESTUDIANTE sobre sus propias producciones se respetan en los términos de la Ley 23 de 1982; la autorización aquí otorgada se limita a los fines académicos descritos y puede revocarse hacia el futuro, entendiendo el ESTUDIANTE que sin portafolio no se configura la condición correspondiente de la garantía.

P9 — RECUPERACIÓN DEL EXAMEN FINAL *(punto j; complementa las cláusulas 7.B y 29 del borrador)*

Si el ESTUDIANTE presenta el examen final del nivel y no lo aprueba, podrá acceder por una única vez al PAQUETE DE RECUPERACIÓN, que comprende tres (3) sesiones de refuerzo semipersonalizado y UN (1) reintento del examen final, aplicado por evaluador externo con el mismo nivel de exigencia. Su valor es de TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000) y debe pagarse, o acordarse por escrito, antes de la primera sesión de refuerzo. No hay segundo reintento: si el ESTUDIANTE no aprueba el reintento, deberá repetir el nivel pagando la tarifa individual vigente. El paquete de recuperación es gratuito únicamente cuando se configura el supuesto de acompañamiento previsto en el Anexo de Garantía. La academia no modifica los criterios de evaluación ni el estándar de aprobación en ningún caso.

P10 — RETIRO, INDIVISIBILIDAD DEL PROGRAMA Y LIQUIDACIÓN *(punto k)*

El programa de varios niveles constituye una unidad indivisible y su precio es un beneficio de paquete condicionado a la continuidad; el ESTUDIANTE declara conocer que los niveles adquiridos por separado tienen tarifa individual superior, y que esa diferencia es la contraprestación del beneficio recibido. Si el ESTUDIANTE se retira después de vencido el término de retracto, la relación se liquida así: (i) los niveles cursados o iniciados se liquidan a la TARIFA INDIVIDUAL VIGENTE al momento de la matrícula (a la fecha: A1 \$1.596.000, A2 \$1.915.000, B1 \$2.842.000, B2 \$2.343.000); (ii) de las sumas pagadas por el ESTUDIANTE se descuentan los valores así liquidados y las sumas causadas por concepto de intereses y gastos; (iii) si resulta un saldo a favor del ESTUDIANTE, este se aplica como saldo a favor conforme a P2; si el resultado es a favor de la academia, el ESTUDIANTE paga la diferencia. El cierre se documenta mediante ACTA DE PAZ Y SALVO, con la cual se anula y se devuelve o destruye en presencia del ESTUDIANTE el pagaré suscrito, cesa hacia el futuro la autorización de reporte respecto de ese contrato, y las partes se declaran mutuamente a paz y salvo. Los certificados de niveles cursados y aprobados conservan su validez.

P11 — ASISTENCIA, RECUPERACIÓN Y ACUERDO DE RECUPERACIÓN *(punto l; complementa las cláusulas 10 y 11 del borrador)*

El ESTUDIANTE puede acumular como máximo el VEINTE POR CIENTO (20%) de inasistencias sobre el total de horas del nivel. Superado ese límite, el ESTUDIANTE debe repetir el nivel, salvo que la academia le otorgue, por una única vez y por escrito, el ACUERDO DE RECUPERACIÓN DE ASISTENCIA, que exige de manera concurrente: cero inasistencias desde su firma hasta el cierre del nivel, asistencia a las sesiones de recuperación que coordinación le asigne en el HORARIO SABATINO, y, si al cierre subsisten horas o temas pendientes, clases de nivelación con el costo que fije la academia como requisito de certificación. El incumplimiento de cualquiera de esas condiciones deja sin efecto el acuerdo y se aplica la repetición del nivel. Las recuperaciones ordinarias de clase se solicitan a coordinación con al menos un (1) día de antelación, se realizan en el horario sabatino del nivel correspondiente y no exceden dos (2) por mes calendario; las ausencias amparadas en incapacidad médica que cumpla los requisitos de este contrato no consumen ese cupo.

P12 — AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN *(punto m)*

El ESTUDIANTE, el suscriptor y el codeudor solidario, si lo hubiere, autorizan de manera expresa, previa, escrita e informada a GLOBAL TEACHER S.A.S., conforme a la Ley 1266 de 2008 y a la Ley 1581 de 2012, para consultar, reportar, procesar, actualizar, rectificar y divulgar ante los operadores de información financiera y crediticia el nacimiento, modificación, cumplimiento, incumplimiento y extinción de las obligaciones de pago derivadas de este contrato y de su plan de pagos, así como su comportamiento de pago, mientras dichas obligaciones subsistan y por los términos de permanencia que fije la ley. El reporte de información negativa se efectuará únicamente previa comunicación escrita al ESTUDIANTE, remitida a la dirección o correo registrados en este contrato, con la antelación exigida por la Ley 1266 de 2008. El ESTUDIANTE declara conocer sus derechos de acceso, actualización, rectificación y reclamo, y el canal de la academia para ejercerlos. Esta autorización se otorga además en documento separado que hace parte del expediente de matrícula.

P13 — GRUPOS, JORNADAS Y APERTURA DE LA COHORTE *(punto n; reemplaza la cláusula 23 del borrador)*

Los grupos se abren con un mínimo de doce (12) y un máximo de dieciséis (16) ESTUDIANTES por salón; la academia podrá abrir un grupo con un número inferior al mínimo cuando lo estime conveniente, sin que ello genere derecho alguno a favor de otros ESTUDIANTES. Las jornadas son fijas y quedan pactadas en este contrato: la academia NO promete ni garantiza cambios de jornada, de grupo, de sede ni de profesor, y cualquier solicitud de cambio queda sujeta a disponibilidad y al pago del excedente que corresponda. Si el grupo contratado no llegare a abrirse, el ESTUDIANTE podrá elegir, a su elección: (i) matricularse en otra jornada disponible del mismo programa; (ii) conservar el precio y las condiciones pactadas para la siguiente cohorte del mismo programa; o (iii) la devolución total de las sumas abonadas, conforme a la Ley 1480 de 2011. La academia informará por escrito la fecha definitiva de inicio.

P14 — EDADES Y REPRESENTACIÓN DE MENORES DE EDAD *(punto o; reemplaza la parte pertinente de la cláusula 20 del borrador)*

Los programas de lunes a viernes se ofrecen a personas de DIECISIETE (17) AÑOS o más. El programa sabatino se ofrece a partir de los DOCE (12) AÑOS. Cuando el ESTUDIANTE sea menor de edad, el presente contrato, sus anexos y las autorizaciones de tratamiento de datos, de imagen y de portafolio son suscritos por el padre, la madre o el representante legal, quien asume en su integridad las obligaciones de pago y las obligaciones de asistencia y cumplimiento a cargo del ESTUDIANTE. Queda sin efecto cualquier estipulación que permita la contratación de paquetes de varios

niveles por menores de edad sin la suscripción de su representante legal.

P15 — MÓDULO DE GRADUACIÓN Y REFUERZO PRO (punto p)

Al terminar el nivel A2, el ESTUDIANTE que se encuentre al día en sus obligaciones académicas y financieras elige, sin costo adicional, UNO de los dos módulos de graduación que ofrece la academia: la ruta EMPRENDEDOR o la ruta PASAPORTE, en los términos y con los entregables descritos en el anexo del programa. El ESTUDIANTE que contrate el programa completo y termine el nivel B2 accede además, sin costo adicional, al módulo de REFUERZO PRO. Estos módulos son un beneficio complementario del programa y NO garantizan plaza en programas de intercambio, trabajo o estudio en el exterior, ni visa, ni empleo, ni ingresos, ni admisión en ninguna institución; su resultado depende de terceros ajenos a la academia. Su no utilización por parte del ESTUDIANTE no genera descuento, devolución, extensión de horas ni compensación de ninguna naturaleza.

P16 — PROGRAMA ARRANQUE A1 MÁS A2 (punto q)

Cuando el programa contratado sea el programa ARRANQUE A1+A2, aplican las siguientes condiciones especiales, que el ESTUDIANTE declara conocer antes de la firma: el precio de lanzamiento de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$2.990.000) corresponde a los primeros VEINTE (20) cupos de la cohorte y no es acumulable con la beca del Fondo de Becas ni con ningún otro beneficio; agotados esos cupos, el mismo programa se matricula a la tarifa de TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL PESOS (\$3.511.000), con la única excepción del pago de contado de la totalidad el mismo día de la asesoría, caso en el cual se mantiene el precio de lanzamiento. El programa comprende los niveles A1 y A2 completos con su intensidad horaria, los libros y el certificado de cada nivel aprobado, y da acceso al módulo de graduación de P15.

P17 — PROGRAMA DE CONTINUIDAD (punto r)

El PROGRAMA DE CONTINUIDAD consiste en doscientas (200) horas de práctica supervisada de inglés, dirigidas a quienes hayan culminado el nivel B1 y deseen mantener su exposición al idioma. NO constituye un nivel curricular del programa, no conduce a la certificación del nivel B2 ni de ningún otro nivel, y otorga únicamente constancia de las horas de práctica efectivamente cursadas. Su valor, intensidad, horarios y condiciones de asistencia se pactan en el anexo del programa. El ESTUDIANTE declara que esta condición le fue informada antes de contratar.

P18 — PROGRAMA SABATINO (punto s; complementa P14 y la cláusula 20 del borrador)

El programa sabatino se contrata únicamente por NIVEL INDIVIDUAL: no se venden paquetes de varios niveles en la jornada sabatina y no aplica la beca del Fondo de Becas. El valor del nivel sabatino se determina según la forma de pago pactada, conforme a la tarifa vigente informada por escrito al ESTUDIANTE antes de la firma, en las modalidades de pago de contado, pago a cuotas con el interés previsto en P5, y tarifa de convenio para el afiliado vigente a la caja de compensación con la que exista convenio, acreditando su afiliación. Estos beneficios no son acumulables entre sí ni con otros: se aplica el más favorable.

P19 — TRATAMIENTO DE DATOS, USO DE IMAGEN Y TESTIMONIOS (punto t; complementa las cláusulas 25, 26 y 31 del borrador)

El ESTUDIANTE autoriza a GLOBAL TEACHER S.A.S. el tratamiento de sus datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la política de tratamiento de datos de la academia, que declara conocer, para las siguientes finalidades: ejecución del contrato, gestión académica, gestión de cartera y cobranza, conservación del expediente académico incluido el portafolio de video, comunicaciones institucionales, y elaboración de reportes de resultados en forma anónima o agregada. El uso del nombre, la imagen, la voz, el testimonio o los trabajos del ESTUDIANTE con fines publicitarios o promocionales requiere la AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y TESTIMONIO suscrita por separado; esa autorización es voluntaria y gratuita, se limita a las finalidades y piezas allí descritas, y puede revocarse hacia el futuro sin efecto retroactivo sobre el material ya publicado. Los derechos de autor del ESTUDIANTE sobre sus propias producciones se respetan conforme a la Ley 23 de 1982. La negativa a otorgar la autorización publicitaria no afecta la prestación del servicio ni las condiciones económicas del contrato.

P20 — COMUNICACIÓN DE RESULTADOS ACADÉMICOS (punto u)

Los resultados de las evaluaciones de entrada, de las evaluaciones intermedias, del examen final y del reintento, así como toda decisión sobre aprobación, repetición de nivel, recuperación o pérdida de beneficios, son comunicados exclusivamente por la COORDINACIÓN ACADÉMICA de la academia, por escrito y directamente al ESTUDIANTE o a su representante legal. Los profesores no comunican calificaciones ni decisiones de evaluación, y la información que el ESTUDIANTE reciba por canales distintos al aquí señalado no produce efecto alguno ni compromete a la academia. Las evaluaciones se valoran con criterios académicos; las faltas de conducta o de cumplimiento se manejan por el procedimiento disciplinario de este contrato y no alteran las calificaciones.

P21 — EQUIPO DOCENTE (punto v; reemplaza la cláusula 3 del borrador)

La academia asigna libremente el equipo docente de cada grupo atendiendo criterios académicos y de operación, y podrá modificar dicha asignación durante el nivel. La academia NO promete ni garantiza que las clases sean impartidas por profesores nativos, ni ninguna característica particular de los profesores, tales como nacionalidad, acento, titulación específica o permanencia durante todo el nivel; ninguna manifestación verbal en contrario obliga a la academia. El cambio de profesor no constituye incumplimiento del contrato ni da lugar a devolución, descuento ni terminación. El ESTUDIANTE no puede exigir cambio de profesor por razones de preferencia personal; las observaciones sobre la prestación del servicio se presentan por escrito ante el departamento de Experiencia al Cliente, que las atiende conforme al procedimiento interno.

5. CONTRADICCIONES INTERNAS Y ENTRE DOCUMENTOS

5.1 Dentro del contrato de 24

1. **Cláusulas 10 y 11 dicen lo mismo:** el máximo de 16 estudiantes está pactado dos veces. Una debe desaparecer.
2. **Cláusula 17 contra cláusula 22:** la 17 declara el contrato personal e intransferible y prohíbe ceder; la 22 (plan de ahorro) dice "solo se aceptará cederlo a otra persona". Son incompatibles y el estudiante puede invocar la que le convenga.
3. **Remisión errada en la cláusula 22:** remite a "las fechas de pago como se indica en la cláusula 19", pero las fechas de pago están en la 18. La 19 habla de entidades financieras.
4. **Cláusula 18 contra la operación:** dice que la academia NO ofrece pago a cuotas, mientras el Anexo de Plan de Pagos y el Pagaré aprobado el 06/09 existen precisamente para las cuotas. En un cobro disputado, el propio contrato desmiente a la academia.
5. **Cláusula 18 contra el pagaré:** el contrato pacta 1,8% diario y el pagaré aprobado pacta la tasa máxima legal. Dos tasas distintas para la misma obligación, en documentos firmados el mismo día.

6. **Cláusula 12 contra cláusula 8.D:** la 12 dice que superar el 20% obliga automáticamente a repetir; la 8.D dice que el estudiante continúa hasta el final y paga nivelación. Y el Acuerdo de Recuperación de Asistencia abre una tercera vía que ninguna cláusula prevé.
7. **Cláusula 16 contra el Anexo de Garantía:** la 16 niega toda devolución; el anexo promete devolver el 100% del nivel. El anexo se autodeclara prevalente, pero el contrato ni lo nombra: si alguien discute, la garantía queda como documento suelto contra una cláusula del contrato.
8. **Cláusula 5 contra cláusula 3:** la 5 vende "cada estudiante a su propio ritmo" y la operación real es una cohorte con calendario fijo y jornada fija; sumado a la 3 (no hay cambio de clases), la expectativa que crea la 5 no es la que se presta.

5.2 Dentro del borrador de 31

9. **Cláusula 27 contra la Ley 1480 de 2011 y contra el recibo de separación:** el recibo que el cliente firma HOY reconoce retractor de 5 días hábiles y saldo a favor a 12 meses; la cláusula 27 retiene todo el abono. El cliente firma primero lo favorable y después lo contrario.
10. **Cláusula 16 contra el material comercial:** inicial del 10% en el contrato, mínimo 20% en la tarjeta de la asesora, 30% en el checklist de matrícula, y 30 a 40% como decisión pendiente en el documento de cambios de julio. Cuatro cifras vivas para el mismo concepto.
11. **Cláusula 16 con cifras de tasa incrustadas** (1.91% mensual, 25.52% EA): la tasa cambia mes a mes; escribirla en el contrato lo deja desactualizado cada certificación.
12. **Cláusula 16 contra el checklist y el protocolo de cobranza:** la 16 dice que el estudiante "deberá firmar" la autorización de centrales. El checklist la exige firmada y el protocolo de cobranza la presume firmada con convenio vigente, pero **no existe plantilla de esa autorización en el repositorio**. El circuito de cobranza se apoya hoy en un documento que no está.
13. **Cláusula 20 contra la doctrina de edades:** admite paquetes a menores de 18 entre semana (la doctrina exige 17 años como mínimo) y no abre el sabatino desde los 12 con acudiente.
14. **Cláusula 21 contra la decisión de gerencia:** está redactada sobre "patrocinio" y "patrocinador", término retirado, y regula la terminación unilateral por abandono sin remitir a la vía de cierre con paz y salvo.
15. **Cláusulas 22.C y 30.B contra la Política de Recuperación del Final y contra la garantía:** convierten faltas de conducta y el uso del español en un castigo sobre la nota. La política vigente dice que la vara no se mueve, y la garantía se mide sobre el expediente: una nota castigada por disciplina contamina las dos cosas.
16. **Cláusula 8 contra el contrato de 24 y contra el kit comercial:** paquete privado mínimo de 20 horas en el borrador, 30 horas en el de 24, y venta por hora (\$40.000 nacional / \$70.000 nativo) en el kit. Tres reglas para el mismo producto.
17. **Cláusula 23 contra la Ley 1480 de 2011:** traslada al estudiante todo el riesgo de que el grupo no abra y le mantiene íntegras las obligaciones de pago, sin darle ninguna alternativa.
18. **Cláusula 3 contra el discurso comercial:** la academia no promete nativos, pero el contrato tampoco lo dice; la cláusula solo cierra el cambio de profesor.

5.3 Entre el contrato y sus anexos

19. **Recibo de separación, numeral 2, contra el crédito directo:** el recibo dice que el saldo se paga "a más tardar antes del inicio de clases"; el crédito directo se pacta hasta en 11 cuotas mensuales. El propio recibo vuelve extraordinario lo que es la forma de pago más frecuente.
20. **Recibo de separación, numeral 1, sin plazo:** congela el precio, pero no dice por cuánto tiempo. La doctrina y la tarjeta de la asesora dicen 7 días calendario; el recibo lo omite.
21. **Anexo de Garantía (asistencia 80%) contra el CAMBIO 7 de julio (asistencia 90%):** dos versiones de la misma garantía circulando. Debe quedar una sola: la del anexo v2.2.
22. **Anexo de Garantía contra el contrato:** el anexo exige evaluación de entrada oral grabada en la primera clase y portafolio diario como condición; ninguno de los dos contratos crea esas obligaciones. Si el estudiante nunca se obligó a grabar, la condición no le es exigible.
23. **Anexo de Plan de Pagos y Pagaré contra el contrato de 24:** ambos invocan "la cláusula aceleratoria del contrato" y los "gastos de cobranza conforme al contrato". El contrato de 24 no tiene ni cláusula aceleratoria ni cláusula de gastos de cobranza: los dos documentos remiten a algo que no existe.
24. **Acta de Paz y Salvo, numeral 3.c, reconoce la laguna:** dice "la autorización de reporte a centrales de riesgo, si fue otorgada". El propio formato admite que puede no existir.
25. **Tarjeta de crédito:** la doctrina fija un recargo del 5% por costo de transacción, pero ni el contrato, ni la tarjeta de la asesora, ni la base de información de la plataforma lo mencionan. Si se va a cobrar, tiene que estar informado por escrito antes de la firma.
26. **Checklist de matrícula contra la versión del contrato:** el checklist exige iniciales "en cada una de las 24 cláusulas". Al pasar a la versión nueva hay que actualizar el checklist, o el expediente quedará verificado contra un contrato que ya no existe.

6. PAQUETE DE MATRÍCULA COMPLETO (contrato más anexos)

- | # | Documento | Estado hoy |
| ---|---|---|
- | 1 | Contrato de matrícula, con iniciales por cláusula y firma | Existe (versión a reemplazar) |
- | 2 | Anexo de Plan de Pagos | Existe |
- | 3 | Pagaré en blanco | Existe, VoBo abogado 06/09 |
- | 4 | Carta de instrucciones del pagaré | Existe, VoBo abogado 06/09 |
- | 5 | Autorización de consulta y reporte a centrales de información (Ley 1266 de 2008) | **POR CREAR — no existe plantilla** |
- | 6 | Anexo de Garantía Heiiu de Aprendizaje v2.2 | Existe, pendiente VoBo |
- | 7 | Reglamento del Fondo de Becas más Carta de Aprobación (si hay beca) | Existe, pendiente VoBo |
- | 8 | Autorización de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012) | Referida en el contrato; sin plantilla propia identificada |
- | 9 | Autorización de uso de imagen y testimonio | Existe |
- | 10 | Autorización y condiciones del portafolio de video | **POR CREAR** (o integrarse en 8 y 9 con el texto de P8) |

- | 11 | Anexo de condiciones del programa contratado (ARRANQUE, completo, sabatino, continuidad) | **POR CREAR** |
- | 12 | Consentimiento y suscripción del representante legal (estudiante menor de edad, sabatino) | **POR CREAR** |
- | 13 | Recibo y Acuerdo de Separación de Cupo, cuando hubo abono previo | Existe (ajustar numerales 1 y 2) |
- | 14 | Factura u orden de compra | Existe en el circuito |
- | 15 | Checklist de matrícula, para archivo interno | Existe (actualizar al contrato nuevo) |

Documentos contingentes, no del paquete inicial: Acuerdo de Recuperación de Asistencia (existe), Acta de Paz y Salvo y Cierre de Contrato (existe), comunicación escrita del paquete de recuperación del examen final (coordinación), carta de aviso previo de reporte a centrales (existe en el protocolo de cobranza).

7. ORDEN DE TRABAJO SUGERIDO PARA EL ABOGADO (una sola pasada)

1. Revisar y validar P2, P5 y P12: retracto, crédito directo y autorización de centrales. Son los tres que hoy generan riesgo activo.
2. Aprobar la incorporación del Anexo de Garantía con cláusula de prevalencia (P7) y su consistencia con P10.
3. Revisar P1 y P3 frente a la Ley 527 de 1999 y a la información previa al consumidor.
4. Revisar P13 y P14 (apertura de grupo y menores de edad).
5. Confirmar que P15, P16 y P17 blindan la publicidad de campaña frente a la Ley 1480 de 2011.
6. Entregar la autorización de centrales como documento separado (punto 5 del paquete).

> **SUPUESTO DE PLANEACIÓN — verificar:** el valor de \$300.000 del paquete de recuperación del examen final aparece en la doctrina entregada por gerencia; la POLITICA_RECUPERACION_FINAL vigente dice que "el costo lo fija coordinación" sin cifra. Confirmar antes de escribirlo en el contrato.

>

> **SUPUESTO DE PLANEACIÓN — verificar:** el recargo del 5% por tarjeta de crédito no aparece en ningún documento comercial del repositorio. Si es decisión vigente, debe bajar al material de venta el mismo día que entra al contrato.